

LEI N. 7.716/1989 II

O artigo 5º da Lei n. 7.716/1989 dispõe acerca do crime de discriminação racial, nos seguintes termos:

Art. 5º Recusar ou impedir **acesso** a estabelecimento comercial, **negando-se a servir, atender ou receber** cliente ou comprador.

Pena – reclusão de um a três anos.

Nos Estados Unidos, as leis Jim Crow proibiram que negros entrassem em certos restaurantes, por exemplo. Nesse momento histórico, pessoas foram impedidas de frequentar estabelecimentos por causa de sua raça, de sua etnia.

Art. 6º Recusar, negar ou impedir a **inscrição ou ingresso** de aluno em estabelecimento de ensino **público ou privado de qualquer grau**.

Pena – reclusão de três a cinco anos.

Parágrafo único. Se o crime for praticado contra **menor de dezoito anos** a pena é agravada de **1/3 (um terço)**.

Todos os crimes previstos na Lei n. 7.716/1989 devem ter o dolo de discriminar, de oferecer tratamento diferenciado ou mostrar uma preferência indevida. A discriminação ocorre com uma exclusão ou distinção que não possui nenhuma base legal, nem fundamento.



Art. 7º Impedir o acesso ou recusar **hospedagem** em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento similar.

Pena – reclusão de três a cinco anos.

Recusar hospedagem por causa da etnia de uma pessoa é um crime consumado, com dolo de discriminar.

Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em **restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público**.

Pena – reclusão de um a três anos.

Art. 9º Impedir o acesso ou recusar atendimento em **estabelecimentos esportivos**, casas de **diversões**, ou **clubes sociais** abertos ao público.

Pena – reclusão de um a três anos.

ANOTAÇÕES



Segundo a decisão do STJ de 2009, por mais que um clube tenha um regramento no qual esteja previsto que o diretor/presidente da instituição pode negar inscrição ou filiação a outrem, **esse fato não faz com que o clube deixe de ser aberto ao público.**

Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em **salões de cabeleireiros, barbearias, termas** ou **casas de massagem** ou estabelecimento **com as mesmas finalidades.**

Pena – reclusão de um a três anos.

O artigo 10 faz referência a lugares de cuidado estético.

Art. 11. Impedir o acesso às **entradas sociais em edifícios públicos** ou residenciais e **elevadores ou escada** de acesso aos mesmos:

Pena – reclusão de um a três anos.

Em alguns condomínios, há regras segundo as quais os moradores não podem usar a entrada social se estiverem com carrinho de compras, por exemplo. Esse não é um caso de discriminação, e sim de cumprimento de normas internas do condomínio. É importante considerar, em um crime, fatores como o dolo e a abrangência. Ausente o dolo, não há crime de discriminação. O âmbito de aplicação da lei também deve ser observado com cautela.

ATENÇÃO



Pegadinhas de concurso geralmente estão relacionadas a certos eixos estruturantes: âmbito de aplicação diferente do previsto na lei, falta de adequação típica ou elementos subjetivos que revelem que não houve dolo de discriminar.

Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido.

Pena – reclusão de um a três anos.

A aviação comercial/civil é uma concessão pública.

Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas.

Pena – reclusão de dois a quatro anos.

O artigo 13 refere-se às forças armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica, e não às esferas militares estaduais. Este último caso é mencionado no artigo terceiro da Lei n. 7.716/1989, que se refere aos cargos públicos em sentido amplo.

ANOTAÇÕES

Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, **o casamento ou convivência familiar e social.**

Pena – reclusão de dois a quatro anos.

ATENÇÃO

Art. 16. Constitui **efeito da condenação (não automático – art.18)** a **perda do cargo ou função pública**, para o servidor público, e a **suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.**

Leis que tratam de efeitos da condenação são muito cobradas em provas. Os **efeitos da condenação são efeitos extrapenais**, que repercutem em outras esferas, e podem ser automáticos e não automáticos. O efeito automático é aplicado mesmo que o juiz não o inclua na sentença condenatória. Os efeitos não automáticos podem ser aplicados ou não. O juiz é quem decide acerca disso, e, caso opte pela aplicação, deve fundamentá-la de maneira específica.

A perda do cargo ou função pública é um efeito não automático, ou seja, o juiz decide aplicá-lo ou não. Caso decida aplicar esse efeito, deve apresentar uma fundamentação/motivação específica.

O prazo máximo de **suspensão do funcionamento** do estabelecimento particular deve ser **menor ou igual a três meses.**

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
